

1528096-14.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 2 meses e 10 dias de detenção para a resistência.

Saulo é multirreincidente (fls. 96/98). Eleva-se sua pena de 1/5, resultando 7 anos de reclusão e 699 dias-multa para o tráfico e 2 meses e 24 dias de detenção para a resistência.

Edson, ao contrário de Saulo, faz jus ao redutor de pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1528096-14.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528096-14.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2314835/2021 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 21474529 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 4348/21/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2314835 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAULO PORFIRIO DA SILVA JUNIOR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

SAULO PORFIRIO DA SILVA JÚNIOR e EDSON BARBOSA DE MOURA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 e artigo 329, "caput", do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal porque, no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 11h45, na Rua Jerônimo Cabral, altura do nº 284, Cangaíba, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso, traziam consigo, para fins de tráfico, 45 porções de cocaína (pesando 16,8g), 88 porções de crack (pesando 14,4g) e outras 15 porções de cocaína (pesando 8,8 g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia, também, que, logo após a prática do crime acima descrito, no mesmo local, nesta cidade e comarca de São Paulo, SAULO PORFIRIO DA SILVA JUNIOR e EDSON BARBOSA DE MOURA, agindo em concurso, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência, a funcionário competente para executá-lo.

Recebida a denúncia (fls. 186 e 187), foram os réus citados (fls. 266 e 293). Edson apresentou resposta à acusação, enquanto Saulo deixou de fazê-lo, embora intimado (fls. 266). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório de Saulo ao final. Edson foi declarado revel.

Em debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação penal, absolvendo-se Edson, porém, da prática de resistência (fls. 294/298).

A Defensoria Pública postulou a absolvição de Edson por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a redução da suas penas na forma do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa de Saulo requereu absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a desclassificação do tráfico para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por autos de apreensão (fls. 51/57), laudo de constatação (fls. 59/62), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 250/252) e prova oral coligida, como se verá.

Os réus permaneceram calados na fase policial (fls. 14 e 15).

Em juízo, Saulo afirmou residir no bairro onde foi preso há 40 anos. No dia do fato, caminhava para a casa da mãe quando foi abordado e conduzido ao distrito policial. Não conhecia Edson. Viu-o apenas no interior da viatura. Já havia sido preso anteriormente pelos mesmos policiais civis. Wallace, tempos antes, havia anunciado que o prenderia se não lhe entregasse a quantia de R\$ 20.000,00, verbis: "porque lugar de ladrão é na cadeia".

Revel, Edson não foi interrogado sob o crivo do contraditório.

O policial civil Michel Lima Silva nada recordou sobre os fatos tratados na denúncia.

O policial civil Wallace Neri da Silva narrou que, na data do fato, após em breve campana, presenciou os réus em conduta típica de venda de drogas. Edson cuidava de receber o dinheiro e apontar para Saulo, com quem permanecia a sacola com drogas. Saulo, quando abordado, resistiu à prisão contra o policial Michel. Houve tumulto e

o policial Francisco interveio. Em poder de Saulo apreendeu uma sacola com porções de cocaína, maconha e, talvez, crack, além de cerca de 100 reais. Salientou ter presenciado ao menos dois usuários efetuando a compra de droga. Foi necessário o uso de força para imobilizar Saulo.

O policial civil Francisco Sanches de Almeida confirmou que, em campana, por aproximadamente 15 minutos, presenciou os acusados efetuando cerca de duas ou três vendas de drogas. Edson recebia dinheiro, guardava-o no bolso e apontava na direção de Saulo, que estava na posse da sacola de drogas. Quando recebeu voz de prisão, Saulo, que tem porte físico grande, entrou em vias de fato com o policial Michel. Aplicou-lhe murros e derrubou-o no chão. O PC Wallace, então, segurou Edson no chão e, com a ajuda de um popular, conseguiram deter Saulo. Os réus, entrevistados, confessaram: recebiam cerca de R\$ 150,00 pelo plantão de 12 horas.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

Os policiais civis Francisco e Wallace discorreram sobre os fatos com todas as suas circunstâncias. Em depoimentos coesos, firmes e coerentes narraram a prisão em flagrante dos acusados. Em breve campana, observaram o modus operandi dos agentes. Presenciaram ao menos duas vendas. Edson recebia o dinheiro dos usuários e autorizava aproximarem-se de Saulo, que mantinha consigo a sacola de drogas, em cujo interior havia 45 porções de cocaína, 88 porções de crack e outras 15 porções de cocaína. Saulo, ao receber voz de prisão, resistiu, desferindo socos e derrubando o policial Michel ao chão.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

A lacônica negativa de autoria de Saulo e a já repetitiva tese do flagrante forjado não têm cabimento frente a contundente prova acusatória.

Absolve-se Edson da resistência. Com efeito, de acordo com o relato dos policiais autuantes, o agente apenas tentou desvencilhar-se do algemamento. Quando derrubado e imobilizado no chão, porém, conformou-se com prisão.

Já Saulo resistiu bravamente. Desferiu socos contra um dos policiais e derrubou-o no chão. Está bem caracterizado o delito do artigo 329 do Código Penal.

Portanto, os depoimentos dos policiais autuantes associados à prova inquisitorial e, especialmente, à evidência da apreensão das drogas formam contexto probatório sólido e plenamente apto à responsabilização criminal.

Não há dúvidas do intuito mercantil, eis que algumas vendas foram presenciadas pelos policiais civis. Descabida a tese desclassificatória.

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis a Edson. Estabelece-se sua pena-base no mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Saulo, de sua parte, possui maus antecedentes (fls. 95 e 96, execuções 1 e 2). Fixa-se sua pena-base acima do mínimo, em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 2 meses e 10 dias de detenção para a resistência.

Saulo é multirreincidente (fls. 96/98). Eleva-se sua pena de 1/5, resultando 7 anos de reclusão e 699 dias-multa para o tráfico e 2 meses e 24 dias de detenção para a resistência.

Edson, ao contrário de Saulo, faz jus ao redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque ele é primário e não possui antecedente criminal. Desse modo, a despeito da quantidade de drogas apreendidas, não há como se presumir que ele se dedicasse a atividade criminosa. A conjectura, no caso, é em sentido contrário, tendo em vista suas condições subjetivas favoráveis.

Para Edson, é razoável, adequada e proporcional a redução em 1/2, à vista da quantidade e variedade de drogas apreendidas.

Assim, torno definitivas as penas de Edson em 2 anos, 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

As penas de Saulo serão somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, eis que os crimes praticados são diversos e provenientes de desígnios distintos.

Para Edson, estabelece-se o regime prisional aberto, à vista do quanto de pena aplicado, da primariedade e da ausência de antecedentes criminais, consoante, ademais, o disposto pelas Súmulas 718 do STF (A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada) e 440 do STJ (Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito).

Para Saulo, reincidente e portador de antecedentes criminais, fixa-se o regime prisional fechado para o tráfico de drogas e semiaberto para a resistência.

De resto, presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade de Edson por prestação de serviços à comunidade e mais 10 dias-multa.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira dos réus.

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar EDSON BARBOSA DE MOURA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 às penas 2 anos, 6 meses reclusão e 250 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e mais 10 dias-multa, e condenar SAULO PORFIRIO DA SILVA JÚNIOR qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e 329,

caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 7 anos de reclusão e 699 dias-multa, em regime inicial fechado, e 2 meses e 24 dias de detenção em regime inicial semiaberto, assim como, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver EDSON BARBOSA DE MOURA da acusação de ter infringido o artigo 329 do Código Penal.

Indefere-se a Saulo o direito de interpor recurso em liberdade à mingua de fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Defere-se a Edson o direito de recorrer em liberdade ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Decreta-se a perda dos objetos e valores custodiados, comunicando-se.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

P.R.I.C

São Paulo, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA